

2) 자산(공장) 인수 후 제소전 화해 절차 미이행

□ ◆◆◆◆◆부에서 '15. 12. 24. 구조개선기업 □□□□□□ 등 3개 회사와 체결한 「부동산 매매 계약서(공장)」 [별첨 5] '매도인 임대조건'제5조(매도인의 원상회복, 명도 등 협조사항)제3항에 따르면,

○ 임대차계약과 별개로 임대차기간 중 또는 임대차기간 종료 시에 발생할 수 있는 임대차목적물 인도절차 등의 분쟁을 사전에 예방하고자 '제소전 화해 절차'를 진행하기로 약정하였음¹⁾

○ 따라서, 해당 기업이 임대차계약 해지 또는 종료 시에 기계·기구를 자진 명도하지 않을 경우, 공사에서 공장을 임대·처분 하는 데에 장애가 발생할 수 있으므로,

- 자산인수 시에는 위 계약 내용대로 제소전 화해 절차를 진행하는 것이 바람직했음

□ 그런데, 「업무분장세칙」 제22조(공공자산개발부)제3호에 따라 공사 인수 자산 중 임대형 부동산의 관리·처분(임대 포함)을 담당하고 있는 ◆◆◆◆◆부에서는,

1) '15. 6. 3. ◆◆◆◆◆부에서 ○○○ 변호사에게 한 법률 질의 답변에 따라, 공장 인수 시 기계·기구를 제외할 경우 임대차계약이 해지·종료되거나, 해당 기업이 재매입 권리를 행사하지 않거나, 기계·기구를 자진명도하지 않았을 경우 공장의 임대·처분에 장애가 발생할 우려가 있으므로, 제소전 화해조서를 작성하여 해당 기업이 자진해서 기계·기구를 철거하지 않을 경우 공사가 이를 강제로 철거할 수 있도록 하기 위하여, '15. 12. 24. □□□□□□ 자산(공장) 인수 시부터 매매 계약서에 해당 내용을 반영함

- □□□□□□에 대하여 '15. 12. 24. 계약을 체결하고도 '16. 5. 31. 감사일 현재까지 제소전 화해 절차를 진행하지 않는 등,
- [표 2]와 같이 자산을 인수한 3개 회사에 대하여 계약 체결 후 5개월 이상 제소전 화해 절차를 진행하지 않고 있음

[표 2] 제소전 화해 대상 자산(공장) 인수 현황

구 분	□□□□□□	□□□□□□	□□□□
-----	--------	--------	------

“기재 생략”

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆◆부장은 □□□□□□ 등 3개 회사와 체결한 「부동산 매매 계약서(공장)」 내용에 따라,
- 해당 업체가 계약 해지 또는 종료 시 기계·기구를 자진 철거하지 않을 경우에 대비하여, 제소전 화해 절차를 진행하는 방안을 마련하시기 바람(통보).